والعصبة على ثلاثة أقسام : عصبة بالنفس ، وعصبة بالغير ، وعصبة مع الغير .

١-العصبة بالنفس : هم الابن وابنه وإن نزل ، والأب والجد من قبل الأب وإن علا ، والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما من قبل الأب وإن علا ، والأخ الشقيق والأخ لأب وابناهما وإن نزلا ، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا وابناهما وإن نزلا ، والمعتق والمعتقة ، فمن انفرد منهم حاز جميع المال ، وإذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي ، وإن لم يبق شيء أسقطوا .

٢-العصبة بالغير : وهم البنت ، وبنت الابن ، والأخت الشقيقة والأخت لأب ، كل واحدة منهن مع أخيها ، وتزيد بنت الابن بأنه يعصبها ابن ابن في درجتها مطلقاً أخوها أو ابن عمها وابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه . ومن عداهم من الذكور لا ترث أخواتهم معهم شيئاً كأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام .

٣-العصبة مع الغير : وهم الأخوات الشقيقات مع البنات وبنات الابن ، وإذا اجتمع عاصبان فأكثر ، فإن اتحدا في الجهة والقوة والدرجة اشتركا في الميراث كالأبناء والأخوة ، وإن اختلفا في الجهة يقدم الأقوى كالابن والأب ، وإن اتحدا في الجهة واختلفا في الدرجة يقدم الأقرب درجة ، كالابن مع ابن الابن ، وإن اتحدا في الجهة والدرجة ، واختلفا في القوة ، فيقدم الأقوى ، كالأخ الشقيق مع الأخ لأب .

المسألة السادسة : الحجب :

الحجب هو : المنع من كل الميراث أو بعضه لوجود شخص آخر أحق منه .

وهو على قسمين :

١-حجب الأوصاف : ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث : الرِّق ، أو القتل ، أو اختلاف الدين ، فمن اتصف بواحدة من هذه الأوصاف لم يرث